

# 上海市人民代表大会常务委员会关于修改 《上海市殡葬管理条例》的决定

(2024年8月22日上海市第十六届人民代表大会  
常务委员会第十五次会议通过)

上海市第十六届人民代表大会常务委员会第十五次会议决定对《上海市殡葬管理条例》作如下修改：

## 一、将第四条修改为：

市、区人民政府应当将殡葬事业纳入国民经济和社会发展规划，完善殡葬公共服务制度。

市、区民政部门是本市殡葬活动的行政主管部门，负责本行政区域内殡葬管理工作。

发展改革、公安、财政、市场监管、卫生健康、规划资源、绿化市容、房屋管理、生态环境、网信、农业农村、交通等部门应当按照各自职责，配合民政部门共同做好殡葬活动的管理工作。

## 二、增加一条，作为第五条：

民政部门应当依托政务服务“一网通办”平台，为公众提供殡葬服务信息查询、政策咨询，以及网上业务办理等服务。

## 三、将第五条改为第六条，修改为：

文化、新闻出版和广播电影电视等部门，应当运用报刊、广播、电视、互联网等多种形式，配合民政部门共同做好殡葬改革、移风易俗、生命文化等宣传教育工作，引导市民树立厚养礼葬、文明节俭、生态环保的殡葬理念。

机关、企事业单位、社会组织、居(村)民委员会和其他组织，应当在本单位或者本地区开展相关宣传教育工作。

## 四、增加一条，作为第七条：

殡葬服务行业组织应当加强行业自律，建立健全行业规范和奖惩机制，推动行业诚信体

系建设，促进行业健康发展。

## 五、将第六条改为第八条，修改为：

殡葬服务单位根据本市殡葬工作的规划和合理、需要、便民的原则设立。市、区人民政府应当将殡仪馆(含火葬场，下同)、公墓、骨灰堂、殡仪服务站等殡葬设施建设纳入国土空间规划，并优先保障公益性殡葬设施建设。

建设殡葬设施的审批程序按照国家和本市有关规定执行。任何单位和个人未经批准，不得擅自兴建殡葬设施。

## 六、将第十二条改为第十四条，增加一款作为第二款：

殡葬服务单位应当加强对从业人员的职业道德教育和职业技能培训，提高其职业道德素养和业务能力。

## 原第二款改为第三款，修改为：

殡葬服务单位的从业人员应当遵守操作规范，恪守职业道德，提供文明服务。

## 七、将第十三条改为第十五条，修改为：

殡葬服务应当体现社会公益性。

殡葬服务收费实行分类管理。基本殡葬服务收费实行政府定价管理，与基本殡葬服务密切相关的殡葬延伸服务实行政府指导价管理，具体项目、收费标准由市发展改革、民政部门共同制定。其他殡葬服务收费实行市场调节价管理。

本市依法规范公墓收费行为，维护正常的公墓价格秩序。经营性公墓收费，由民政、发展改革等部门加强对经营者定价行为的指导规

范,必要时依法进行干预和管理,遏制虚高定价行为。

#### 八、增加一条,作为第十六条:

提供殡葬服务或者殡葬代理服务、销售殡葬用品的经营主体应当依法经营、诚实守信,按照规定实行明码标价,不得在经营活动中实施价格欺诈等不正当价格行为和虚假宣传等不正当竞争行为。

民政部门应当会同发展改革、公安、市场监管、卫生健康、规划资源等部门建立联合监管机制,强化工作协同和信息共享,对殡葬服务和殡葬代理服务、殡葬用品销售依法进行监管。

#### 九、将第十四条改为第十七条,修改为:

死者的近亲属或者愿意承办丧事的其他亲属是丧事承办人;死者没有亲属的,其生前单位或者临终居住地的居(村)民委员会是丧事承办人。死者生前约定丧事承办人的,从其约定。

#### 十、将第十六条修改为第十九条,增加一款,作为第四款:

法律、法规或者国家对其他涉及非正常死亡情形的死亡证明开具、遗体接运、遗体处置等另有规定的,从其规定。

#### 十一、增加一条,作为第二十条:

对于医疗机构内死亡(含到院时已死亡)的无名、无人认领遗体,医疗机构应当通知公安机关协助查找死者身份信息、亲属信息。确实查找不到信息的,医疗机构应当向社会公告。公告期满后仍无人认领的,医疗机构应当将相关情况报告所在地的区卫生健康部门,由区卫生健康部门出具是否需要继续保留遗体意见。对于不需要继续保留遗体的,医疗机构应当通知殡仪馆接运。

对于医疗机构外死亡的无名、无人认领遗体,公安机关应当通知殡仪馆接运,并查找死者身份信息、亲属信息;确实查找不到信息的,应当向社会公告。公告期满仍无人认领的,公安机关根据相关调查情况出具是否继续保留遗体

意见。

#### 十二、将第十八条改为第二十二條,增加两款,作为第二款、第三款:

医疗机构应当维护医疗秩序,加强医疗机构太平间管理。禁止在医疗机构太平间开展营利性殡仪服务。

任何单位和个人不得违反国家有关规定,泄露死者及其亲属个人信息。

#### 十三、将第十九条改为第二十三条,增加一款,作为第三款:

对无名、无人认领遗体,殡仪馆凭死亡证明、有关部门出具的不予继续保留遗体意见,按照相关服务规范火化遗体,并将相关资料存档。

十四、将第二十条改为第二十四条,第一款中的“又不说明理由”修改为“又不说明正当理由”,将“殡仪馆应当书面通知丧事承办人限期办理”修改为“殡仪馆应当书面通知丧事承办人限期办理并支付相关费用。丧事承办人逾期仍不办理的,殡仪馆可以依法提起民事诉讼,要求支付相关费用。”

#### 增加一款,作为第二款:

无法联系到丧事承办人的,殡仪馆应当通知公安机关协助查找。确实查找不到的,殡仪馆应当向社会公告。公告期满仍无人办理的,殡仪馆应当将相关情况报告主管的民政部门,由民政部门出具是否需要继续保留遗体意见。对于不需要继续保留遗体的,殡仪馆凭死亡证明、民政部门出具的不予继续保留遗体意见,按照相关服务规范火化遗体,并将相关资料存档。

#### 十五、将第二十二條改为第二十六条,增加一款,作为第一款:

公墓应当按照节约用地的原则建设骨灰节地型墓位,严禁建设超标准豪华墓位。墓穴占地面积、配套面积以及公墓绿化覆盖率应当符合国家和本市有关规定。

#### 第二款改为第三款,修改为:

有关部门和单位对采用不保留骨灰的生态安置方式,应当通过给予奖励补贴,以及建立公

共纪念设施、网络纪念平台等方式予以支持。

增加一款,作为第五款:

对超过两年无人认领的骨灰,殡仪馆应当向社会公告。公告期满仍无人认领的,殡仪馆向主管的民政部门报备后,按照生态安置方式安葬,并将相关资料存档。

**十六、将第二十八条改为第三十二条,增加一项,作为第五项:**

在经营活动中实施未按照规定明码标价、价格欺诈等不正当价格行为,以及虚假宣传等不正当竞争行为的,由市场监管部门依法查处;

原第五项改为第六项,修改为:

在殡葬活动中泄露死者及其亲属个人信息等侵犯人身权利,以及扰乱公共秩序、危害公共安全构成违反治安管理行为的,由公安部门依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

**十七、增加一条,作为第三十三条:**

对于违反本条例规定的行为,除依法追究相应的法律责任外,有关部门还应当按照规定将有关失信信息归集至市公共信用信息服务平台,并依法实施信用惩戒措施。

**十八、增加一条,作为第三十五条:**

本条例第二十条、第二十三条第三款、第二十四条第二款、第二十六条第五款规定的无名、无人认领遗体,无法联系到丧事承办人的遗体以及无人认领骨灰的处置具体程序和要求,由市民政、卫生健康、公安部门制定。

**十九、其他修改:**

(一)将第三条中的“尊重”修改为“弘扬”,增加“公益惠民”“维护逝者尊严”。

(二)将第八条、第十条中的“市殡葬管理

处”均修改为“主管的民政部门”。

(三)将第八条、第十一条中的“设立”均修改为“建设”。

(四)将第十五条中的“市殡葬管理处”修改为“市民政部门”。

(五)在第十六条中的“刑事案件”后增加“道路交通事故”。

(六)在第八条、第十条、第十一条、第二十八条中的“骨灰堂”及第十八条中的“殡仪馆”后均增加“殡仪服务站”。

(七)将第二十二条中的“安置地不设纪念性标志”修改为“安置地不单独设个人纪念性标志”,“安置方式”修改为“生态安置方式”,并在“植树葬”后增加“海葬”。

(八)将第二十八条第二项中的“市殡葬管理处”修改为“民政部门”;第三项中的“市殡葬管理处或者区、县民政局”修改为“市民政部门”,“二百元”修改为“二千元”,“二千元”修改为“一万元”;第四项中的“市殡葬管理处或者区、县民政局”修改为“区民政部门”。

(九)将第二十九条中的“市、区、县民政局和市殡葬管理处”修改为“市、区民政部门”。

(十)删去第十条中的“及其代理单位”、第十二条中的“抛撒”、第十六条中的“向公安部门”“无名遗体、无主遗体”、第十八条中的“更衣”、第十九条中的“公安部门核发的”、第三十条。

(十一)将相关条款中的“妨害”均修改为“扰乱”,“行政处分”均修改为“处分”。

此外,对部分文字和条款顺序作相应调整。

本决定自2024年11月1日起施行,《上海市殡葬管理条例》根据本决定作相应修正后重新公布。